

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1824/2545	พนักงานอัยการ	สำนักงาน
		อัยการ สูงสุด
	นายสาธิต บุญพลอย ที่	1
	นายอาร์ม สมหวัง ที่	2
ป.อ. มาตรา 335 วรรคสอง (1) (7), มาตรา 336ทวิ, มาตรา 357, มาตรา วรรคแรก, มาตรา 192 วรรคสาม		

เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 มิได้รับของโจร หากแต่ร่วมกับ ว. ลักรถจักรยานยนต์ของกลางโดยมีเหตุฉกรรจ์ตามฟ้องโจทก์ แม้โจทก์ไม่ฎีกา ศาลฎีกามีอำนาจแก้ไขบทลงโทษ จำเลยที่ 1 ในความผิดตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏการพิจารณาเสียให้ถูกต้องได้ตามป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคสาม และกรณีมิใช่การพิพากษาหรือสั่งเกินคำขอ เพราะโจทก์ได้บรรยายฟ้องและร้องขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1ฐานลักทรัพย์ มีเหตุฉกรรจ์ หรือความผิดฐานรับของโจรฐานหนึ่งฐานใด

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา

๘๓,๓๓๕,๓๓๖ทวิ,๓๕๗

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๗ วรรคแรก จำคุก ๓ ปี จำเลยที่ ๑ อายุกว่าสิบเจ็ดปี แต่ไม่เกินยี่สิบปี ลดมาตราส่วนโทษให้หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๖ คงจำคุก ๒ ปี คำรับของจำเลยในชั้นจับกุมและสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ หนึ่งในสี่คงจำคุกจำเลยที่ ๑ ไว้มีกำหนด ๑ ปี ๖ เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ ๑ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า __ __ __ พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง คนร้ายหลายคนร่วมกันลักทรัพย์ยานยนต์ของกลางของบริษัท ไฮเวย์ จำกัด ขณะอยู่ในความครอบครองของนางสาวน้องเล็ก จิตสงบผู้เสียหาย เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยทั้งสอง และนายวินัส เจริญกลาง จำเลยที่ ๑ ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๕๗๕๕/๒๕๔๑ ของศาลชั้นต้นซึ่งศาลพิพากษาลงโทษและคดีถึงที่สุด พร้อมยึดรถจักรยานยนต์ของกลาง ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ ๑ มีว่า จำเลยที่ ๑ กระทำความผิดฐานรับของโจรหรือไม่ __ __ __ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ ๑ มิได้รับของโจร หากแต่ร่วมกับนายวินัสลักทรัพย์ยานยนต์ของกลาง โดยมีเหตุฉกรรจ์ตามฟ้องโจทก์แม้โจทก์ไม่ฎีกา ศาลฎีกามีอำนาจแก้ไขบทลงโทษจำเลยที่ ๑ ในความผิดตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการพิจารณาเสียให้ถูกต้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๑๙๒ วรรคสาม และกรณีมิใช่การพิพากษาหรือสั่งเกินคำขอเพราะโจทก์ได้บรรยายฟ้องและร้องขอให้ลงโทษจำเลยที่ ๑

ฐานหลักทรัพย์มีเหตุการณ์หรือความผิดฐานรับของโจรฐานหนึ่งฐานใด _ _ _ _ ฎีกา
ของจำเลยที่ ๑ ฟังไม่ขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๓๓๖(๑)(๗) วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา ๓๓๖ ทวิ ยกฟ้องความผิดฐานรับของโจร
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๕๗ วรรคแรก นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์

น.ส.อังคณา สีนเกษม ย่อ

นายไพโรจน์ โรจน์อภิรักษ์กุล ตรวจ

นายเกษม ควรเจริญ ผู้ช่วย/ตรวจ

(สุเทพ เจตนาการณ์กุล-ปัญญา ถนอมรอด-วรรณถ ภูมิถาวร)

ศาลอาญากรุงเทพใต้ - นางสุปราณี พูลแสงทิมพิทักษ์

ศาลอุทธรณ์ - นายสันติ งามสันติกุล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ